

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या (एस) – 1457/2022

(एस.एल.पी. (सिविल) संख्या. 13953/2021 से उत्पन्न)

क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक और अन्य अपीलकर्ता (एस)

बनाम

कृष्ण कुमार भारद्वाज प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति रस्तोगी,

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह तत्काल अपील विद्वत एकल न्यायाधीश के दिनांकित 19 अक्टूबर, 2019 आदेश की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ द्वारा पारित दिनांकित 21 जनवरी, 2021 निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित की गई है जिसके अनुसरण में जांच कार्यवाही और परिणामी सजा दोषी प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर दी गई को रद्द और अपास्त कर दिया गया था।
3. जब चोरी की घटना की हुई थी तब दोषी प्रत्यर्थी 10/11 नवंबर, 1999 को सहायक प्रबंधक, सेवला शाखा के रूप में सेवारत था। नकदी के संयुक्त संरक्षक

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

में से एक होने के नाते दोषी प्रत्यर्थी तिजोरी/स्ट्रांग रूम की चाबियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी एहतियाती कदम उठाने में विफल रहा और दोषी प्रत्यर्थी की ओर से कथित लापरवाही के कारण अनुचित तरीके से चाबियों को संभालने में हुई चूक के परिणामस्वरूप तिजोरी से नकदी की चोरी/हानि हुई। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए इस तरह के अपराध के लिए, उन्हें यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 (एतस्मिन पश्चात "विनियम 1976" के रूप में संदर्भित) के विनियमन 12 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिनांकित 29 नवम्बर 1999 के आदेश के तहत निलंबित किया गया था।

4. बाद में, आरोप पत्र 7 दिसंबर, 1999 को चार आरोपों के लेख के साथ पेश किया गया था और 13 मार्च, 2000 के एक शुद्धिपत्र के द्वारा उस पर एक और आरोप संख्या 5 बढ़ाया गया। 13 मार्च, 2000 के तहत एक अतिरिक्त आरोप संख्या 5 के साथ दिनांक 7 दिसंबर, 1999 के आरोपों के लेखों को उद्धृत करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:

1. नकदी के संयुक्त संरक्षकों में से एक होने के नाते, श्री केके भारद्वाज नकदी/स्ट्रांग कमरे की चाबियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने स्टाफ के व्यक्तियों पर नजर नहीं रखी, इसके बजाय तिजोरी/स्ट्रांग रूम की चाबियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन करते हुए शाखा परिसर में उन्होंने चाबियों को रातभर एक अलमीरा में छोड़ दिया। वह अत्यधिक लापरवाही थे और चाबियों को लापरवाही के तरीके से संभालने के परिणामस्वरूप चोरी/तिजोरी से 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

2. श्री के. के. भारद्वाज, नकदी के संयुक्त संरक्षकों में से एक होने के नाते, 10.11.1999 को करेंसी चेस्ट, बेलगंज शाखा, आगरा को अधिशेष नकदी भेजने की व्यवस्था नहीं की, यद्यपि अपेक्षित दैनिक आवश्यकता के औसत से बहुत अधिक नकदी शेष थी। इस प्रकार,

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

उन्होंने बैंक के हित को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा के लिए सभी संभव कदम नहीं उठाए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ नहीं किया, जो संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन 3 (1) का उल्लंघन है।

3. नकदी का लेन-देन बंद होने के बाद 10.11.1999 को शाखा छोड़ने से पहले, श्री केके भारद्वाज ने सेवला शाखा, आगरा के मुख्य हॉल और शौचालय की ओर जाने के रास्ते बीच एक पीछे के गेट को बंद करने के बारे में जांच नहीं की, जिससे 10.11.99 को बिना बंद किये/खुला छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, उन्होंने बैंक के हित को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा के लिए सभी संभव कदम नहीं उठाए और पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे, जो संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन 3 (1) का उल्लंघन है।

4. श्री भारद्वाज ने एक धारक से दूसरे को चाबियों के हस्तांतरण को नोट करने के लिए बना मुख्य रजिस्टर में व्यौरा को नहीं भरा। उन्होंने स्वयं मुख्य कैशियर के साथ शाखा के तिजोरी/स्ट्रांग रूम की चाबियों का प्रभार लेने वाले मुख्य रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस प्रकार, वह निष्ठा और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा, जो संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन 3 (1) का उल्लंघन है।

5. कि श्री के. के. भारद्वाज 10 नवंबर, 1999 को 12.00 लाख रुपये में सेवला शाखा के नकदी की चोरी के अपराध में एक पूर्ववर्ती उद्देश्य वाले किसी व्यक्ति के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार वह अत्यंत ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे, जो संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन का उल्लंघन है।

5. जांच अधिकारी ने विनियम, 1976 की योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में विभागीय जांच की और सुनवाई के अवसर की पुष्टि करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के बाद, अधिभारित आरोपों सं. 1, 3 और 4 को

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

31 जुलाई, 2001 की रिपोर्ट के द्वारा साबित किया। हालांकि, चार्ज नं 2 और 5 साबित नहीं हुए।

6. यह एक स्वीकार किया गया तथ्य है कि जिस तारीख को चोरी हुई थी, यानी 10/11 नवंबर, 1999 को, श्री विनोद कुमार खन्ना आगरा शाखा सेवला के प्रबंधक थे। उस अवधि के दौरान, वर्तमान प्रत्यर्थी सहायक प्रबंधक थे और एक श्री केएल खंडेलवाल सहायक प्रबंधक (नकदी) थे। उनके अलावा, चार अन्य लिपिक सेवला शाखा में तैनात थे और श्री विनोद कुमार खन्ना उस दिन ड्यूटी पर नहीं थे जब यह घटना हुई थी। संरक्षक के हस्ताक्षर वर्तमान दोषी प्रत्यर्थी और श्री केएल खंडेलवाल (सहायक प्रबंधक (नकद)) की पुष्टि की गई और इसके समर्थन में, दस्तावेज़ ME 2/1 से ME 2/5 को रिकॉर्ड पर रखा गया।

7. जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में तथ्यात्मक बयानों को दर्ज किया था कि दोषी प्रत्यर्थी उस दिन चाबियों का संरक्षक था, अर्थात्, 10/11 नवंबर, 1999 को जब चोरी हुई थी और वह नकदी के संयुक्त संरक्षक में से एक था और चाबियों/नकदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन के बाद, जांच अधिकारी के आरोप सं 1, 3 और 4 दोषी प्रत्यर्थी के खिलाफ साबित हुए। अभिलेख पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन करने और जाँच अधिकारी के द्वारा तथ्यों के विस्तृत अध्ययन करने तथा दर्ज किए निष्कर्षों के सार के तहत अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आरोप संख्या 1, 3 और 4 जो प्रत्यर्थी अपराधी के विरुद्ध साबित किए गये थे वे यहां संदर्भित किए गए हैं:

आरोप सं. 1

जांच अधिकारी के निष्कर्ष:-

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

मैंने पी.ओ. और डी.आर./सी.एस.ओ. की सामग्री की पूरी तरह से जांच की है और इस संबंध में मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

संबंधित पक्षों द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान मेरे सामने रखे गए सभी तथ्यों और सामग्री को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रस्तुत अधिकारी द्वारा स्थापित तर्कों और तथ्यों के साथ सहमत हूं, जिन्होंने ME 2/1 से 5, ME 6/1 & amp 2, ME 10, ME 10/1 और 2, ME 11, ME 3, ME 13, ME 12, ME 14, ME 15, ME 20, ME 27, DE 30, DE 31/1 और 2, DE 32, ME 1/5, ME 23, ME 24, DE 2/115 के आधार पर नंबर 1 से संबंधित तथ्यों को स्थापित किया है।

इसलिए, मैं उस आरोप संख्या 1 को श्री केके भारद्वाज, सीएसओ के विरुद्ध साबित करता हूं।

आरोप सं. 3

जांच अधिकारी के निष्कर्ष:-

मैंने पी.ओ. और डी.आर./सी.एस.ओ की सामग्री की पूरी तरह से जांच की है और इस संबंध में मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

संबंधित पक्षों द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान मेरे सामने रखे गए सभी तथ्यों और सामग्री को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रस्तुत अधिकारी द्वारा स्थापित तर्कों और तथ्यों के साथ सहमत हूं, जिन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात्, ME 3, ME 12, ME 13, ME 14, ME 15, ME 16, ME 17 और ME 18 के आधार पर चार्ज नंबर 3 से संबंधित तथ्यों को स्थापित किया है। ME 14 के अनुसार

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

सीएसओ ने 10.11.99 को लगभग 4.45 बजे शाखा छोड़ दी थी, और ME 12 और ME 13 के अनुसार प्रबंधक, श्री वीके खन्ना ने 10.11.99 को लगभग 2.00 बजे शाखा छोड़ दी थी। प्रबंधक, श्री केके भारद्वाज शाखा की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधक का बाध्य कर्तव्य है और प्रबंधक की अनुपस्थिति में यह स्वचालित रूप से सहायक प्रबंधक, जो शाखा में दूसरे नंबर पर है को चला जाता है। इस प्रकार, सहायक प्रबंधक श्री केके भारद्वाज ने 10.11.1999 को सेवला शाखा को छोड़ते समय, प्रबंधक की अनुपस्थिति में, 10.11.99 के कार्यदिवस के समापन पर शाखा में संकेतक / भारी मात्रा में नकदी संचय (27,84,002.17 रुपये) के मद्देनजर शाखा की सुरक्षा और व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुरक्षा में शिथिलता भी ME 15 से स्पष्ट है। इसलिए, पीओ द्वारा यह अच्छी तरह से पुष्टि की जाती है कि सहायक शाखा की सुरक्षा के मामले में प्रबंधक की अनुपस्थिति में 10.11.99 को शाखा छोड़ने के दौरान प्रबंधक अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहा था।

इसलिए, मैं उस चार्ज नंबर 3 को श्री केके भारद्वाज, सीएसओ के विरुद्ध साबित करता हूँ

आरोप सं. 4

जांच अधिकारी के निष्कर्ष:-

मैंने पी.ओ. और डी.आर./सी.एस.ओ की सामग्री की पूरी तरह से जांच की है और इस संबंध में मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

संबंधित पक्षों द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान मेरे सामने रखे गए सभी तथ्यों और सामग्री को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रस्तुत अधिकारी द्वारा स्थापित और तथ्यों के साथ सहमति व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ME 6/1&2 से स्थापित किया है कि

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

"सभी महत्वपूर्ण कुंजी की रखवाली का रिकॉर्ड एक प्रमुख रजिस्टर में रखा जाना चाहिए था"।

चाबियों की अभिरक्षा में सभी परिवर्तन तुरंत संरक्षकों के हस्ताक्षरों के अधीन किए जाने चाहिए।

ME 8 और ME 22/1 और 2 क्रमशः 1.8.1995 और 2.7.1994 से सहायक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक (नकद) से संबंधित कुंजी रजिस्टर में पोस्टिंग के अधूरे रिकॉर्ड की पुष्टि करते हैं।

यह उपरोक्त अभिलेखों से स्थापित है कि सहायक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक (नकदी) जो सेवला आगरा शाखा में संयुक्त संरक्षक थे, ने शाखा के तिजोरी/स्ट्रॉन्ग रूम की चाबियों का प्रभार लेने पर संबंधित प्रमुख रजिस्ट्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और मुख्य रजिस्ट्रों को बनाए नहीं रखा था।

इसलिए, मैं उस आरोप संख्या 4 को मानता हूँ, जो श्री केके भारद्वाज, सीएसओ के खिलाफ साबित हुआ है।

8. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दोषी प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जांच अधिकारी के निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में, 31 दिसंबर, 2001 के आदेश से सेवा से बर्खास्तगी का दंड भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता के साथ दिया जाता है।

9. अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विभागीय अपील में प्रतिवादी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई। अपीलीय प्राधिकारी ने जांच के रिकॉर्ड पर पुनर्विचार करने के बाद, आरोप सं. 3 के संबंध में दोषी प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण में औचित्य पाया, लेकिन अब तक आरोप सं.

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

1 और 4 के संदर्भ में जहां तक निष्कर्ष का संबंध है , अपीलीय प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज की गई निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त की और विनियम, 1976 के विनियमन 17 के तहत शक्ति के प्रयोग में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की और 23 दिसंबर, 2002 के अपने आदेश द्वारा सजा को संशोधित किया, जिसका उद्धरण निम्नानुसार है:

इसलिए, मैं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निहित शक्तियों के प्रयोग में , और यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियमन 17 के संदर्भ में, जैसा कि संशोधित किया गया है, निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं:

आरोप संख्या 1	सिद्ध	श्री केके भारद्वाज (पीएफएम संख्या – 23213) को बैंक की सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा।
आरोप संख्या 2	साबित नहीं हुआ	दोषमुक्त
आरोप संख्या 3	साबित नहीं हुआ	दोषमुक्त
आरोप संख्या 4 – –	सिद्ध	श्री भारद्वाज के मूल वेतन को 4 (चार) वर्षों की अवधि के लिए वेतनमान में दो चरणों में कम किया जाएगा। यह आगे निर्देशित किया गया है कि वह कटौती की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित करेगा और इस अवधि की समाप्ति पर कमी का प्रभाव उसके भविष्य के वेतन वृद्धि को

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

		आगे बढ़ाने का होगा।
आरोप संख्या 5	साबित नहीं हुआ	दोषमुक्त

उपरोक्त दंड समवर्ती रूप से चलेंगे, तथापि, चूंकि श्री भारद्वाज के विरुद्ध कोई नैतिक अधमता नहीं पाई जा रही है, इसलिए उन्हें संदेय सभी टर्मिनल लाभों के साथ भुगतान किया जाएगा।

10. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई थी। विद्वत एकल न्यायाधीश, जांच के रिकॉर्ड पर ध्यान देने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री विनोद कुमार खन्ना उस तारीख पर शाखा प्रबंधक थे, जब घटना हुई थी, अर्थात्, 10/11 नवंबर, 1999 और संयुक्त जिम्मेदारी शाखा प्रबंधक और सहायक प्रबंधक (नकदी) की थी। चूंकि वर्तमान दोषी प्रत्यर्थी सहायक प्रबंधक था, इसलिए उसे चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था और 19 अक्टूबर 2019 के अपने आदेश के तहत दोषी प्रत्यर्थी को दी गई सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है।

11. वर्तमान अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए लेटर्स पेटेंट अपील पर , आक्षेपित फैसले के तहत खण्ड पीठ ने जांच की रिपोर्ट का परीक्षण करते समय ध्यान नहीं दिया और आदेश के तहत विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निष्कर्षों को फिर से प्रस्तुत किया है और अपील को 21 जनवरी, 2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है जो हमारे सामने चुनौती का विषय है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

12. तथ्यों को पूरा करने के लिए, यह अंकित करना प्रासंगिक हो सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने में तथ्यात्मक त्रुटि की गई थी कि श्री विनोद कुमार खन्ना, जो उस समय सेवला, आगरा शाखा के प्रबंधक थे को भी आरोप पत्र दिया गया था और उन्हें भी विभागीय जांच का सामना करना पड़ा था लेकिन उनके खिलाफ आरोप यह था कि दोषी प्रत्यर्थी पूरी तरह से जानकारी थी कि वह नकदी का संरक्षक था के बावजूद (स्टेशनरी कक्ष में एक अलमारी में तिजोरी/स्ट्रॉंग रूम की चाबियां रात भर रखना) और बैंक के नियमों के अनुसार उसे अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में नहीं रखते हुए, उन्होंने उस कर्मचारी के खिलाफ उचित कदम नहीं उठाया जो कथित तौर पर शाखा में ही चेस्ट की चाबियों की रात भर सुरक्षा करता था, जो एक घोर लापरवाही थी जो कि उन्हें शाखा के प्रबंधक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध थे और उनकी पर्यवेक्षी लापरवाही के लिए, 17 दिसंबर, 1999 की चार्जशीट के आने के बाद, उन्हें भी दोषी ठहराया गया था उनकी पर्यवेक्षी लापरवाही जो उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में की थी और 28 फरवरी, 2002 के एक आदेश द्वारा दंडित किया गया था।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जो घोर कदाचार किया था, उसके लिए विनियम 1976 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई थी और प्रतिवादी के मामले में विभागीय अधिकारियों या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा पहले कभी हुआ कि जांच विनियम, 1976 की योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच नहीं की गई हो या रिकॉर्ड जो आरोप के लिए प्रासंगिक था, और जिसे मांगा गया था, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था और क्या रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण उसके साथ पक्षपात किया गया है या अनुशासनात्मक/अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है जबकि आरोप

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

संख्या 1 और 4 के संदर्भ में जांच अधिकारी के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए और परिणामी दंड दिया गया है।

14. साथ ही, विद्वत अधिवक्ता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि यह प्रबंधक और सहायक प्रबंधक (नकदी) थे जो जिम्मेदार अधिकारी थे और उनकी लापरवाही के कारण, शाखा के तिजोरी से 10 नवंबर, 1999 को चोरी की गई है जो तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यह दोषी प्रत्यर्थी था जो सहायक प्रबंधक (नकदी) के साथ उस प्रांसगिक समय में संरक्षक और चाभियों का प्रभारी था और जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गये निष्कर्ष इस अभिलेख उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्यों का समर्थन करते हैं और आगे किसी भी स्तर पर दोषी प्रत्यर्थी पर कोई पूछताछ नहीं की गई थी जब उनके द्वारा प्रशासनिक या अपीलिय अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जाँच अधिकारी के द्वारा दर्ज किए निष्कर्षों का विरोध किया था। यह स्पष्ट त्रुटि है जिसे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने दोषी प्रत्यर्थी के खिलाफ की गई विभागीय जांच में हस्तक्षेप किया है जिसमें आरोप सं. 1 और 4 अंततः उनके खिलाफ साबित हुए। दी गई परिस्थितियों में, आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पोषणीय नहीं है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के योग्य है।

15. इसके विपरीत, दूसरी ओर प्रतिवादी के लिए विद्वत अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी सहायक प्रबंधक था और जिम्मेदारी शाखा के प्रबंधक और सहायक प्रबंधक (नकदी) की थी और प्रस्तुत करता है कि जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत है और बरकरार रखने योग्य नहीं है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

16. विद्वत अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि पक्षपाती होने के कारण जांच अधिकारी के खिलाफ उनके द्वारा दलील दी गई थी, लेकिन किसी ने भी उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है और आगे प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज अनुरोध के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये थे और अनुशासनात्मक / अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश बिना किसी कारण वाले और प्रकृति में गूढ़ होने के कारण विधि के अनुसार बरकरार रखने योग्य नहीं हैं।

17. हमने पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं को सुना और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के तहत संवैधानिक न्यायालयों द्वारा विभागीय / अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्वहन किए गए अनुशासनात्मक जांच के मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कानून की त्रुटियों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन को प्रकट करने वाली प्रक्रियात्मक त्रुटियों की सीमाओं द्वारा अच्छी तरह से परिचालित है और यह एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में मेरिट के आधार पर मामले को स्थगित करने के समान नहीं है, जिसकी पहले इस न्यायालय द्वारा बीसी चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य¹; हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम महेश दहिया² ; में जांच की गई थी और हाल ही में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें हम में से एक सदस्य है) उप महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकारी) और अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव³ जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

1 1995(6) SCC 749

2 2017(1) SCC 768

3 2021(2) SCC 612

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

24. इस प्रकार यह तय किया जाता है कि संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि स्वयं निर्णय की योग्यता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है और निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करना नहीं है। किसी भी तरीके की नैसर्गिक न्याय के किसी भी नियम से असंगतता या जाँच के तरीके में दिए गये वैधानिक नियमों का उल्लंघन या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण के द्वारा निर्णय या निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्यों के दिये गये हो, यदि ऐसा हो तो, दोषी अपराधी के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में न्यायालय /न्यायाधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है। यदि निष्कर्ष या निर्णय ऐसा होता है जैसे कि कोई उचित निष्कर्ष के रूप कभी नहीं पहुंचा होता या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त साक्ष्य पर विचार करने पर प्राप्त निष्कर्ष या रिकॉर्ड के आधार पर विशिष्ट त्रुटि या सभी साक्ष्यों के आधार पर, उत्प्रेषण लेख जारी किया जा सकता है। संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा के दायरे को तथ्य के रूप में प्राधिकरण के निर्णय की शुद्धता या तर्कशीलता की परीक्षा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

25. जब लोक सेवक के खिलाफ कथित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक जांच की जाती है, तो न्यायालय को जांच और निर्धारण करना है:

(i) क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई थी।

(ii) क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुपालन किया जाता है ।

(iii) क्या निष्कर्ष या निर्णय कुछ सबूतों पर आधारित हैं और प्राधिकरण के पास तथ्य या निष्कर्ष के तथ्य तक पहुंचने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

26. यह अच्छी तरह से सुस्थापित है कि जहां जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण नहीं है, जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण पूर्व जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों से सहमत हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, असहमति की स्थिति में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण को असहमति के कारणों को दर्ज करना होगा और यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य इस तरह के प्रयोग के लिए पर्याप्त हैं तो दोषी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है या मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को भेज सकते हैं।

27. यह सच है कि साक्ष्य के सख्त नियम विभागीय जांच कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपराधी के खिलाफ आरोप ऐसे सबूतों के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए, जिस पर एक उचित व्यक्ति यथोचित और निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकता है, जो अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आरोप की गंभीरता को बरकरार रखता है। यह सच है कि विभागीय जांच की कार्यवाही में भी केवल अनुमान अपराध के निष्कर्ष को बनाए नहीं रख सकते।

28. संवैधानिक न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विभागीय जांच कार्यवाहियों में आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय दुर्भावना या विकृति के मामले को छोड़कर जहां किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जहां एक निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उन निष्कर्षों पर यथोचित और निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर सकता था और जब तक विभागीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, तब तक उसे बनाए रखा जाना चाहिए। '

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

19. तत्काल मामले के तथ्यों को उल्लेख करते हुए, खण्ड पीठ ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि जिम्मेदारी सहायक प्रबंधक (नकदी) के साथ शाखा प्रबंधक की थी। इसलिए, प्रतिवादी को उन अधिकारियों की चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था और उक्त नींव पर कार्यवाही करते हुए, दोषी प्रत्यर्थी पर लगाए गए दंड को अपास्त कर दिया, लेकिन जांच का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि यह उच्च न्यायालय की एक तथ्यात्मक त्रुटि थी जबकि दोषी प्रत्यर्थी की आंतरिक जांच को अपास्त किया जाता और परिणामी सजा को प्रतिवादी पर अधिरोपित की जाती है।

20. जांच के दौरान, एक दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड में आया कि यद्यपि श्री विनोद कुमार खन्ना शाखा के प्रबंधक थे, लेकिन तारीख, यानी, 10/11 नवंबर, 1999, जिस दिन चोरी हुई थी, नकदी के संरक्षक सहायक प्रबंधक (नकदी) के साथ प्रत्यर्थी थे। जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि दोषी प्रत्यर्थी नकदी का संरक्षक था जो रात भर स्टेशनरी रूम की आलमारी में नकदी सुरक्षित/स्ट्रॉंग रूम की चाबी रखता था और उसे सहायक प्रबंधक (नकदी) के साथ बैंक के नियमों के अनुसार अपनी व्यक्तिगत हिरासत में नहीं रखता था। तथ्य के निष्कर्ष की पुष्टि अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी के अपराध को बरकरार रखने के लिए थी क्योंकि वह एक संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा था जब चोरी 10/11 नवंबर, 1999 को हुई थी, लेकिन उच्च आक्षेपित फैसले में न्यायालय ने जांच अधिकारी द्वारा उस जिम्मेदारी के संदर्भ में दर्ज की गये निष्कर्ष की जांच करने के लिए प्रयास नहीं किया है, जो दोषी प्रत्यर्थी चोरी के समय प्रासंगिक बिंदु पर नकदी के संरक्षक के रूप में निर्वहन करने में विफल रहा था।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

21. इसके अलावा, जांच अधिकारी द्वारा जो निष्कर्ष दर्ज किया गया है, उसे अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा फिर से देखा गया है और जांच के रिकॉर्ड की मूल्यांकन और सम्यक विचारशीलता से, अपीलीय प्राधिकारी ने आरोप सं. 3 से अपराधी को दोषमुक्त करते हुए आरोप सं. 1 और 4 को उसके खिलाफ साबित किया और 23 दिसंबर, 2002 के एक आदेश द्वारा उसे दंडित किया। न तो विद्वत एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उस निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक देखा है जिसे जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 और 4 के संदर्भ में दर्ज किया गया और उसका अवलोकन किया गया और उसके बाद अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दोषी प्रत्यर्थी पर दंड के आदेश के तहत जुर्माने को अधिरोपित किया।

22. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में जो निष्कर्ष दर्ज किये गये हैं, वह अपोषणीय हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जांच की रिपोर्ट के साथ समर्थित नहीं हैं।

23. प्रत्यर्थी के विद्वत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी पक्षपाती था और इसलिए उसने उसके साथ पक्षपात किया, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि केवल यह आरोप लगाना कि वह पक्षपाती था पर्याप्त नहीं है जब तक कि जांच के दौरान या अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसके द्वारा रखी गई सामग्री द्वारा समर्थित न हो। यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया था और यह अस्वीकृति के अलावा कोई विचार नहीं करता है।

24. जहां तक दस्तावेज की आपूर्ति न करने के संबंध में प्रस्तुतिकरण का संबंध है, जांच अधिकारी ने पाया है कि दोषी प्रत्यर्थी द्वारा मांगा गया रिकॉर्ड उसे उपलब्ध कराया गया था, एक के अतिरिक्त जो गोपनीय प्रकृति का था, फिर भी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

उसे निरीक्षण के लिए अनुमति दी गई थी। उसी समय, प्रतिवादी यह दिखाने में विफल रहा कि उसके द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की कथित गैर-आपूर्ति के संदर्भ में उसे क्या पूर्वाग्रह हुआ है।

25. प्रतिवादी के लिए विद्वत अधिवक्ता को आगे प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय का बिना किसी कारण का और गूढ़ प्रकृति का होते हुए भी सम्बन्धित है, यह कहना खेदजनक है कि अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी के दोनों आदेश रिकॉर्ड पर हैं और जाँच अधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का अनुमोदन करते समय माहत्वपूर्ण कारण दिए गये हैं। अपीलीय प्राधिकारी भी, जांच के रिकॉर्ड का उचित मूल्यांकन के बाद और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोप सं. 3 के संदर्भ में दर्ज किये गये निष्कर्ष साबित नहीं हुए और आरोप सं. 1 और 4 साबित हुए जिसके आधार पर उन्हें 23 दिसंबर, 2002 के आदेश के तहत सजा को संशोधित करने के लिए प्रयास किया गया था।

26. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने दोषी प्रत्यर्थी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हुए अपनी अधिकारिता को पार कर दिया है और अपोषणीय होने के कारण अपास्त होने के योग्य है।

27. नतीजतन, अपील सफल होती है और अनुमति दी जाती है। 21 जनवरी, 2021 को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को तदनुसार रद्द और अपास्त किया जाता है।

कोई लागत नहीं।

28. यदि कोई लंबित आवेदन हो, का निस्तारण किया जाता है।

.....

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(माननीय न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी)

.....

(माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका)

नई दिल्ली

18 फरवरी, 2022

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।